

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יונתן מישרקי
ארז מלול
יצחק פינדרוס
אושר שקלים
משה רוט

4074/25/פ

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון – נכי ארגוני הצלה במלחמת חרבות ברזל), התשפ"ד–2023

הוספת סעיף 17. 1. בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970¹, אחרי סעיף 7 יבוא :

"נכי ארגוני הצלה 17. נפגע שנגרמה לו נכות כתוצאה מפגיעת איבה במלחמת חרבות ברזל שהתרחשה ביישוב ספר, במהלך פעילותו בארגון הצלה ועקב הפעילות, יראו אותו כמי שנפגע מפעולת איבה לפי חוק זה, גם אם בזמן פעולת האיבה לא נכח בזירת התרחשותה; בסעיף זה –
"ארגון הצלה" – כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א–1971²;
"יישוב ספר" – יישוב אשר בתיו כולם או חלקם שוכנים בסמוך לגדר המערכת בגבול ישראל."

דברי הסבר

במלחמת חרבות ברזל שתחילתה בטבח ההמוני באזרחים חפים מפשע בכ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), התגייסו מאות מתנדבי ארגוני זק"א – זיהוי קרבנות אסון, לצד מתנדבים מארגונים וגופים נוספים, לטובת המשימה החיונית של זיהוי קרבנות האסון הנורא אשר מימדיו התבררו רק לאחר מספר ימים נוכח היקפן הגדול של הזוועות.

¹ ס"ח התש"ל, עמ' 126.

² דיני מדינת ישראל [נוסח חדש] תשל"א מס' 17, עמ' 390.

מתנדבים אלו נחשפו למראות שאין עין יכולה להישאר אדישה להם. ילדים, נשים, קשישים וגברים שנרצחו בדרכים אלימות וסבלו התעללות קשה לפני ואחרי מותם. כל זאת, המתנדבים עשו במשך ימים ארוכים תחת אש רקטות, סכנת חדירת מחבלים ותוך נטילת סיכון אישי ממשי. למרות הקושי הכבד מנשוא המתנדבים המשיכו בעבודתם ההכרחית כדי להביא ודאות למשפחות הנעדרים והנרצחים ולאפשר את קבורתם של הנרצחים ואת תחילת הליך האבל.

אין מחלוקת בדבר חשיבות המשימה שלקחו על עצמם המתנדבים, מבחינה אישית ולאומית. בנסיבות אלו, חובה מוסרית על המדינה להכיר במתנדבים שתרמו לחברה הישראלית ולמדינה ונגרמה להם כתוצאה מכך נכות כנפגעי פעולות איבה וליתן להם זכויות דומות לאלו שניתנות לנפגעי פעולות איבה. מוצע לפיכך לקבוע כי נכות שנגרמה למי שפעל לזיהוי קרבות אסון במלחמת חרבות ברזל בתקופה שפעל כאמור ועקב פעולותיו לזיהוי קרבות אסון תיחשב כפגיעה שנגרמה כתוצאה מפגיעת איבה, גם אם מדובר בפגיעה משנית ולא בפגיעה ישירה. הוראה זו תחול על כל מי שפעל במסגרת גוף הצלה כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה. להלן נוסח ההגדרה:

”גוף הצלה” – גוף שעזרתו נדרשת בעת אירוע חירום אזרחי והוא אחד מאלה:

(1) אגודת מגן דוד אדום בישראל, שהוקמה בחוק מגן דוד אדום, התשי”א–1950;

(2) הרשות הארצית לכבאות והצלה;

(3) רשות מקומית, כהגדרתה בחוק ההתגוננות האזרחית, התשי”א–1951 (בפרק זה – חוק

ההתגוננות האזרחית), או איגוד ערים, כהגדרתו בחוק איגודי ערים, התשט”ו–1955;

(4) (נמחקה);

(5) גוף, לרבות ארגון, מוסד, מפעל או יחידה, או חלק של גוף כאמור, העושה שירות לציבור, אשר

השר הכריז עליו בהודעה ברשומות, בהסכמת השר שנקבע כאחראי על אותו גוף, אם נקבע שר כאמור,

שהוא גוף הצלה.”

הוגשה ליו”ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ז’ בכסלו התשפ”ד (20.11.2023)